Договор возмездного оказания услуг № 1

г. Нижний Новгород «24» сентября 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Кочкин Роман Андреевич, действующий на основании ОГРНИП 318527500132392, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Бублик Дмитрий Александрович, действующий на основании ОГРНИП 318665800214137, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать услуги по созданию, размещению и поддержке сайта Заказчика, регистрации и продлению доменного имени, настройке и ведению рекламных кампаний в системе Яндекс Директ и связанные с ними услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их.

1.2. Конкретный состав, объём, сроки и стоимость услуг согласовываются Сторонами в Спецификациях, оформляемых приложениями к Договору; с момента подписания каждая Спецификация становится его неотъемлемой частью. К одному Договору может быть подписано несколько Спецификаций (приложений).

1.3. Результатом услуг по созданию сайта является сайт, размещённый на доменном имени Заказчика на хостинге Исполнителя и доступный в сети Интернет. Требования к сайту определяются Спецификацией, демонстрационной версией, согласованной Заказчиком, и сведениями, которые Заказчик предоставил в анкете на запуск.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Заказчик предоставляет исходные данные (тексты, цены, фотографии, логотип, реквизиты, доступы в рекламный кабинет, к счётчику статистики и к доменному имени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Спецификации. Срок оказания услуг продлевается на время задержки предоставления данных и согласований со стороны Заказчика.

2.2. Исполнитель не запрашивает и не хранит пароли Заказчика. Доступы к сервисам Яндекса предоставляются Заказчиком в виде прав представителя на логин Исполнителя и могут быть отозваны Заказчиком в любой момент; отзыв доступа приостанавливает оказание соответствующих услуг.

2.3. Доменное имя регистрируется на имя Заказчика. Аккаунт Яндекс Директа, счётчик Яндекс Метрики и карточка организации в Яндекс Бизнесе принадлежат Заказчику.

2.4. По завершении разовых услуг Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированные замечания. При отсутствии подписанного акта и замечаний в указанный срок услуги считаются принятыми в полном объёме и подлежат оплате. Замечания, не выходящие за пределы согласованного задания, устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок; в объём разовых услуг входят две итерации правок.

2.5. Акт по ежемесячным услугам направляется Заказчику до 5 (пятого) числа месяца, следующего за оплаченным, и принимается в том же порядке.

2.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте и в мессенджерах с адресов и номеров, указанных в реквизитах, а также через системы электронного документооборота. Оригиналы направляются по запросу Стороны.

3. Реклама и результат

3.1. Рекламодателем в рекламных кампаниях является Заказчик. Рекламный бюджет Заказчик перечисляет Яндексу самостоятельно со своего аккаунта; бюджет в стоимость услуг Исполнителя не входит. Маркировка рекламы и отчётность в ЕРИР выполняются средствами Яндекс Директа от имени Заказчика.

3.2. Исполнитель ведёт кампании добросовестно и на основе данных статистики, но не гарантирует определённого количества обращений, заявок, звонков или продаж, поскольку они зависят от спроса, конкуренции, цен, работы Заказчика с обращениями и правил рекламной системы, находящихся вне контроля Исполнителя.

3.3. Исполнитель ежемесячно направляет Заказчику отчёт: расход, показы, клики, обращения с сайта по данным счётчика статистики, выполненные работы.

4. Стоимость услуг и порядок расчётов

4.1. Стоимость услуг указывается в Спецификациях. НДС не облагается (применяется упрощённая система налогообложения).

4.2. Разовые услуги оплачиваются в порядке, указанном в Спецификации; если порядок не указан — предоплата 50 % в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Спецификации, остаток — в течение 3 (трёх) рабочих дней после приёмки услуг.

4.3. Ежемесячные услуги оплачиваются авансом до 5 (пятого) числа оплачиваемого месяца по счёту Исполнителя. За неполный первый месяц стоимость рассчитывается пропорционально числу дней.

4.4. При просрочке оплаты ежемесячных услуг более чем на 10 (десять) календарных дней Исполнитель вправе, уведомив Заказчика, приостановить оказание услуг, в том числе размещение сайта на своём хостинге, до погашения задолженности.

4.5. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

5. Права на результаты

5.1. Исключительные права на тексты, фотографии, логотип и иные материалы, предоставленные Заказчиком, принадлежат Заказчику. Заказчик гарантирует, что вправе использовать эти материалы, и несёт ответственность по претензиям третьих лиц, связанным с ними.

5.2. Исключительное право на дизайн и вёрстку сайта переходит к Заказчику с момента полной оплаты услуг по созданию сайта.

5.3. Программные средства Исполнителя (шаблоны, скрипты, модули калькулятора, квиза и приёма заявок) остаются собственностью Исполнителя. Заказчику предоставляется простая

(неисключительная) лицензия на их использование в составе сайта без ограничения срока и территории.

5.4. При прекращении Договора Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней передаёт Заказчику архив сайта (файлы страниц, изображения, скрипты) и содействует переносу на другой хостинг в объёме одного рабочего дня. Дальнейшее размещение сайта на хостинге Исполнителя после прекращения Договора не производится.

6. Персональные данные

6.1. Заказчик является оператором персональных данных посетителей сайта (имя, номер телефона, адрес электронной почты, сведения из заявок и расчётов) и поручает Исполнителю их обработку в целях исполнения Договора: сбор через формы сайта, запись, хранение на хостинге, передачу Заказчику в согласованные каналы, удаление. Исполнитель обрабатывает данные только по поручению Заказчика, соблюдает конфиденциальность, принимает меры защиты, предусмотренные статьёй 19 Федерального закона № 152-ФЗ, и не передаёт данные третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.

6.2. Заказчик обеспечивает законность обработки: размещает на сайте политику обработки персональных данных и согласие в формах (тексты готовит Исполнитель), а также самостоятельно исполняет обязанности оператора перед Роскомнадзором.

7. Ответственность сторон

7.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, за просрочку оказания разовых услуг по вине Исполнителя Исполнитель уплачивает пеню 0,1 % от стоимости просроченной услуги за каждый день просрочки; в обоих случаях — не более 10 % от соответствующей суммы. Пеня начисляется по письменному требованию Стороны.

7.2. Исполнитель не несёт ответственности за перерывы в работе сайта и рекламы, вызванные действиями Яндекса, регистратора доменных имён, хостинг-провайдера, операторов связи, блокировками, изменением правил рекламных систем и иными обстоятельствами вне его контроля, а также за содержание материалов, предоставленных Заказчиком.

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой, уплаченной Заказчиком за услуги за 3 (три) месяца, предшествующих событию, из которого возникло требование. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы при условии уведомления другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8. Срок действия и расторжение

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении за 30 (тридцать) дней до окончания срока, Договор продлевается на тот же срок неограниченное число раз.

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора или от ежемесячных услуг, уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней. Услуги, оплаченные за текущий месяц, оказываются до

конца этого месяца. Разовые услуги, начатые к моменту отказа, оплачиваются пропорционально выполненному объёму.

8.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от расчётов за услуги, оказанные до момента прекращения.

9. Заключительные положения

9.1. Споры разрешаются путём переговоров; срок ответа на претензию — 15 (пятнадцать) календарных дней. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

9.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме, в том числе путём обмена сканированными копиями подписанных документов.

9.3. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя на Договоре, приложениях, счетах и актах равнозначным собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 ГК РФ).

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

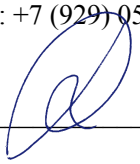
Особые условия

Сайт по настоящему Договору создаётся на новом доменном имени, которое Исполнитель регистрирует на имя Заказчика; конкретное имя Стороны согласовывают в переписке. Действующий сайт Заказчика и доменное имя заборыурала.рф остаются в распоряжении Заказчика и в предмет Договора не входят; их перенос или отключение выполняются только по отдельному письменному поручению Заказчика.

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Кочкин Роман Андреевич
ИНН 526109316232
ОГРНИП 318527500132392
Адрес: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Углова, д. 6, кв. 55
р/с 40802810370010507773 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК 044525092, к/с 30101810645250000092
Тел.: +7 (929) 053-76-03



_____ / Р. А. Кочкин /

М.П.

Заказчик

Индивидуальный предприниматель Бублик Дмитрий Александрович
ИНН 667117599400
ОГРНИП 318665800214137
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 98, оф. 116
Тел.: +7 (343) 226-77-90
E-mail: zaboryurala@yandex.ru

_____ / Д. А. Бублик /

М.П.